TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°458-2026*

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A fojas 1 a 5 (TCE), don Eduardo Esteban Pizarro Salinas, abogado, administrador electoral de la candidatura de don Marcos Felipe Lazcano Pizarro a concejal por la comuna de Putaendo en las elecciones municipales de 2016, presenta ante este Tribunal, el veintisiete de mayo de dos mil veintiséis, copia del escrito que dedujo ante el Director del Servicio Electoral el veinte de mayo de ese año. En él interpone recurso de reposición contra la Resolución N°G15944, de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que le aplicó una multa de treinta y cinco unidades tributarias mensuales en el procedimiento sancionatorio Rol N°C-V-42/2017, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de esa candidatura; apela en subsidio, "o deduce reclamación, según sea el caso", para ante este Tribunal; pide la suspensión del cobro de la multa, y opone la prescripción de la deuda y de la acción ejecutiva al mandamiento de embargo despachado por la Tesorería. Sostiene que nunca fue notificado del procedimiento ni de la resolución, de la que dice haber tomado conocimiento el doce de mayo de dos mil veintiséis;

2°) Que, según los antecedentes remitidos por el Servicio Electoral (fojas 19 a 103 TCE), la Resolución N°G15944 se notificó al reclamante por correo electrónico el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete —el mismo correo que él acompaña a foja 6 (TCE)— y él la reclamó ante este Tribunal el ocho de enero de dos mil dieciocho. Esa reclamación fue rechazada por sentencia de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada en la causa Rol N°176-2018 (foja 70 TCE), que se encuentra firme. Lo resuelto sobre la multa no puede volver a discutirse y, en todo caso, una nueva reclamación contra la misma resolución sería extemporánea, pues el plazo de cinco días del artículo 75, numeral 10, de la Ley N°18.556 expiró en enero de dos mil dieciocho;

3°) Que, el recurso de reposición fue resuelto por el

Director del Servicio Electoral, que lo rechazó por improcedente mediante la Resolución O N°0183, de nueve de junio de dos mil veintiséis (fojas 84 a 86 TCE). La oposición a la ejecución y la prescripción de la deuda, por su parte, se rigen por los artículos 177 y siguientes del Código Tributario y corresponden al juez sustanciador de la Tesorería General de la República; escapan, por lo tanto, a la competencia de este Tribunal.

Por estas consideraciones, se declara que ***este Tribunal esta desasido*** *en relación* con la reclamación resuelta el año 2018, y no consta, por otra parte, presentación alguna de que deba conocer este Tribunal Calificador.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Rol N°458-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 03/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 03/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 03/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°458-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 03 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

A92890FB-8D88-43F0-8FC8-6D08099FA5F5
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.